

REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA
VS
SALVADOR COLIN COLIN
JUICIO SUMARIO DE USUCAPION
EXPEDIENTE 494/2025

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA, promoviendo por mi propio derecho, con la personalidad que tengo reconocida en los autos al rubro citados, comparezco respetuosamente ante Usted a efecto de exponer lo siguiente:

1.- Manifiesto mi conformidad con el nombramiento del nuevo titular de este Juzgado.

2.- Solicito se señale nueva fecha a efecto de que la suscrita pueda traer a mis testigos para realizar el desahogo de la prueba testimonial, en atención a que el día TRECE DE AGOSTO DE 2025 a las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS acudimos a este Juzgado, pero por causas imputables a este Juzgado no se pudo llevar a cabo la misma.

Posteriormente se señaló el día DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las NUEVE HORAS a efecto de llevar a cabo el desahogo del mismo y mis testigos en el presente asunto no pudieron llegar por causas imputables al tráfico e inundaciones de esta ciudad.

En el desahogo de dicha audiencia el secretario de acuerdos, **nos informó, después de hablar con la jueza ROCIO ABIGAIL TINOCO RINCON que de momento la audiencia se llevaría a cabo y que el expediente sería turnado a sentencia pero que dicho turno sería suspendido señalando una nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial antes descrita.**

Lo cual sí ocurrió pues se suspendió el llamamiento a oír sentencia, pero no se señaló nueva fecha y se nos informó del cambio de titular ISRAEL PARRA VILLA mediante auto d 26 de septiembre de 2025.

3.- Por auto de 3 de octubre de 2025 se indicó el nuevo Titular de este Juzgado el Juez DAVID VELAZQUEZ VARGAS, por lo que solicito de nueva cuenta se señale fecha para llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial en este juicio en atención a que en el presente juicio no existe controversia alguna, ya que los demandados no contestaron las demandas y se les tuvo por confesos de forma ficta a los hechos de la demanda.

También en atención a que el presente juicio es mas un procedimiento judicial no contencioso y de que no se me permitió probar adecuadamente mis pretensiones por el hecho d que mis testigos no pudieron llegar a la audiencia, pero cuando la falla viene de parte del juzgado si se procede a diferir y señalar nueva fecha, por errores propios de este Juzgado, como lo fue la audiencia de 13 de agosto de 2025.

4.- Solicito lo anterior también en suplencia de la deficiencia de la queja, pues se me estaría impidiendo de probar los hechos de la demanda aun y cuando no existe controversia al respecto, por lo que solicito se le de vista a los demandados con dicha petición y luego que esta sea desahogada se ordene lo conducente de conformidad con la siguiente tesis jurisprudencial.

“Registro digital: 2022234, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, Tesis: II.4o.C.36 C (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1941, Tipo: Aislada. USUCAPIÓN. PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO EN FAVOR DEL ACTOR QUEJOSO, CUANDO EL JUEZ CIVIL DEL ORDEN COMÚN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2.142 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, DECIDE NO ABRIR EL JUICIO A PRUEBA, ANTE EL ALLANAMIENTO DE LOS ENJUICIADOS Y SU CONFORMIDAD, PERO EN SENTENCIA ABSUELVE AL CONSIDERAR QUE EL ACTOR NO OFRECIÓ PRUEBAS SUFICIENTES PARA ACREDITAR SU ACCIÓN. En el ejercicio de la acción de usucapión, la parte demandada, al producir su contestación, puede allanarse a las prestaciones reclamadas y confesar los hechos ahí expuestos. Ahora, el artículo 2.142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, faculta al juzgador a que cuando la demanda sea confesada expresamente en todas sus partes, y el actor manifieste su conformidad con la contestación, podrá dictar sentencia, excepto si considera necesario abrir el juicio a prueba. Bajo esta premisa legal, si el juzgador en uso de dicha facultad exclusiva, decide no abrir el juicio a prueba, pero en sentencia determina que el actor no probó los elementos de la acción, al considerar que el allanamiento de los enjuiciados resulta insuficiente, pues debió administrarse con diversos medios probatorios; ello se traduce en una violación evidente de la ley que deja sin defensa al accionante quejoso, lo que obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo, a suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que la forma en la que el Juez civil del orden común, en el curso del procedimiento, hizo uso de su potestad exclusiva, al optar por no abrir el juicio a prueba, dictando en consecuencia la sentencia respectiva, en la cual declaró la improcedencia de la acción por falta de medios convictivos del demandante, le provocó total indefensión a éste, debido a que el actor, por la decisión del Juez de no abrir el juicio a prueba, estuvo imposibilitado para ofrecer y desahogar diverso material probatorio; sin que resulte determinante para hacer uso de dicha facultad, el que el juzgador parta de la base de que las partes estén conformes expresamente con el allanamiento respectivo para

proceder a dictar el fallo correspondiente ya que, a pesar de tal conformidad, debe ponderar si en cada caso concreto, atendiendo a las pretensiones y/o acción intentada, resulta necesario o no aperturar el juicio a prueba. De ahí que el juzgador, al no permitirle al actor agraviado, la apertura de un periodo probatorio y posteriormente exigirle en sentencia diversos medios de convicción para demostrar la acción, vulnera su derecho constitucional de audiencia, en la vertiente al derecho de aportar pruebas ante un tribunal previamente establecido en el que se le administre justicia de forma pronta, completa e imparcial, tal como lo reconoce el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 750/2019. Janet Espinoza Almazán. 24 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Sánchez Calderón. Secretario: Luis Arturo Contreras Benítez.

Amparo directo 952/2019. Joaquín Zarco Flores. 24 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Sánchez Calderón. Secretaria: Angélica Herrera Islas.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

5.- En su defecto invoco a mi favor la siguiente tesis jurisprudencial a mi favor, de la que se desprende que la confesión ficta sin contradicción si puede demostrar la calidad de la posesión necesaria para usucapir una propiedad.

“Registro digital: 201558, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: II.1o.C.T.73 C, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Septiembre de 1996, página 763, Tipo: Aislada. USUCAPION. LA CONFESION FICTA DEL DEMANDADO SIN PRUEBA QUE LA CONTRADIGA, ES APTA PARA ESTIMAR PRESUNTIVAMENTE PROBADA LA POSESION ADUCIDA POR EL ACTOR. Si bien es verdad que para demostrar la posesión de los inmuebles la prueba idónea para acreditarla es la testimonial, también lo es, que cuando el demandado no contesta el ocurso entablado en su contra, declarado confeso de los hechos básicos de la demanda, debe estimarse, que esa confesión ficta constituye sólo una presunción de los hechos manifestados por el actor en su libelo inicial, la cual admite prueba en contrario y de no existir, deben estimarse presuntivamente probados los hechos pretendidos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 244/96. Macario Ortiz Moreno. 12 de abril de 1996. Mayoría de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Disidente: Enrique Pérez González. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero. Nota: Por ejecutoria del 21 de febrero de 2018, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 245/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.”

Por lo expuesto,

A USTED C. JUEZ, pido que sirva:

ÚNICO.- Acordar de conformidad lo solicitado.

REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA

EDUARDO ARNULFO HERNÁNDEZ VARELA
CED. PROF. 8082922

HOJA DE FIRMANTES

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - Transacción

Archivo Firmado: 74919620_prueba.pdf.p7m

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México

Firmante(s): 1

Firmante	Nombre	REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.38.37.31.33.36	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	10/11/25 20:52:52 - 10/11/25 14:52:52	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	3e ac 4b 10 99 d0 3f 42 65 82 2f f5 41 1f 6a af 0d a5 05 c0 30 ab 95 fc 0f ec 76 ec 57 b3 de 66 d7 aa ef 1c f0 4f e8 32 03 b3 4c a7 37 84 0c 69 8b 65 c6 69 ba eb 49 e5 83 17 ec bd c0 00 57 ee b4 e1 99 df 90 56 30 dc 33 b9 02 b1 aa fc 23 e3 bc 78 c5 76 a7 f1 d4 2e 9c 3d 8a 90 46 9b d3 62 4e ca ea c3 1f 48 55 eb 5a 61 65 e8 37 a4 3c e6 ee 68 d4 61 04 57 5f 0b 92 c4 4b b5 b9 e5 b2 7c 4c a2 19 bc 62 e5 6a 44 a1 19 85 ef d5 ed 73 be f6 32 89 7b 00 0d 5a 8b 4d a0 a7 ca d7 bb 42 75 04 bc 56 42 d4 ba 48 43 23 43 79 46 ff 77 f3 54 18 10 1b 9e 7d f8 cd 15 ef 15 6e c7 6e 4c 0e 29 31 2d 7f b5 25 1d 4c 9b 18 8f b6 c0 41 35 19 4a 34 a3 a2 a8 bf 2f 09 ee 68 61 23 6f cb 8f 86 1b df f2 1b c4 97 9a 16 eb 3a a3 e1 9d 05 43 5f 4c 5d 70 ae 11 c4 90 74 e2 c2 d3 ad 90 58 37 30 76			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	10/11/25 20:52:48 - 10/11/25 14:52:48			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.38.37.31.33.36
Fecha de firma: 10/11/25 20:52:52 - 10/11/25 14:52:52
Certificado vigente: 05/06/29 04:50:59 - 04/06/29 22:50:59

